

1502064-97.2021.8.26.0542

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Fabio Calheiros do Nascimento

Comarca: Barueri

Foro: Foro de Barueri

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 22/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO TESSAROTTO GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

CARLOS EDUARDO TESSAROTTO GOMES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 8 de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE BARUERI

2ª Vara Criminal

Rua Desembargador Celso Luiz Limongi, nº 84, Barueri - SP - cep 06401-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502064-97.2021.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502064-97.2021.8.26.0542

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

CARLOS EDUARDO TESSAROTTO GOMES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Fabio Calheiros do Nascimento

Vistos.

CARLOS EDUARDO TESSAROTTO GOMES, qualificado(a) nos autos, foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque no dia 8 de setembro de 2021, por volta das 20h33, na Rua Elenice, 32, Parque dos Camargos, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 44 invólucros contendo maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A prisão em flagrante foi convertida em preventiva em 9 de setembro de 2021 (fls. 36/39) e em 21 de setembro foi concedida ao réu a liberdade provisória (fls. 57/58).

O auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls. 13/14), assim como o laudo de constatação (fls. 19/21) e o laudo de exame químico-toxicológico (fls. 94/96).

O(A) ré(u) foi notificado(a) (fl. 71) e apresentou defesa preliminar (fls. 79/82). Em 25 de fevereiro de 2022 ela foi rejeitada, a denúncia foi recebida e ainda foi designada audiência de instrução (fl. 83).

Durante a instrução foram ouvidas testemunhas e o(a) ré(u) foi interrogado(a). As partes apresentaram alegações finais ao término da audiência.

É o relatório. Decido.

O(A) ré(u) CARLOS EDUARDO TESSAROTTO GOMES foi denunciado(a) como incurso(a) no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/06 porque 8 de setembro de 2021, por volta das 20h33, na Rua Elenice, 32, Parque dos Camargos, nesta cidade e comarca, guardava e trazia consigo 44 invólucros contendo maconha, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

De acordo com a denúncia, guardas civis municipais suspeitaram do réu porque tentou fugir com a aproximação da viatura, abordaram-no e sob a posse dele encontraram 6 porções de maconha; numa valeta de passagem de água bem próxima do réu encontraram o restante das drogas e duas folhas de anotações com aparente contabilidade, além de R\$15,00.

A materialidade e a autoria do delito são certas. Foram juntados aos autos do processo tanto o auto de exibição e apreensão das drogas constantes da denúncia quanto o laudo de exame químico-toxicológico.

Em que pese a unicidade de espécie, a quantidade de droga apreendida é sugestiva de tráfico e as provas colhidas durante a persecução penal mostram que o(a) ré(u) estava mesmo traficando.

Com efeito, em solo policial e em juízo - somente a primeira nas duas oportunidades - as testemunhas Moacir e Marcos declararam que são guardas civis e na data do fato suspeitaram do réu porque tentou correr com a aproximação da viatura. Abordaram-no e sob a posse direta encontraram algumas porções de maconha. O réu estava acima de uma valeta, destinada à passagem de água, onde apreenderam uma sacola amarela com outras dezenas de porções da mesma droga, dinheiro e uma folha de papel com anotações que pareciam ser contabilidade do tráfico. Na ocasião, o réu admitiu que estava traficando.

Na fase policial e em juízo o réu confessou a prática delitiva, mas disse que a quantidade de droga guardada na sacola, na valeta, era menor do que a apreendida. Passo à dosagem da pena.

O crime do artigo 33 da Lei n. 11.343/06 tem pena-base de 5 a 15 anos de reclusão, e ao pagamento de 500 a 1500 dias multa.

Na primeira fase de aplicação da pena não há circunstâncias judiciais a serem consideradas, por isso fixo a pena-base no mínimo legal.

Na segunda fase de aplicação da pena, verifico que o réu é reincidente, pois foi condenado definitivamente em 01/06/2021, nos autos 1502776-58.2019, que tramitaram perante a 1ª Vara de Jandira, em razão da prática de furto (fls. 26/27). Concorrem as atenuantes da confissão e da menoridade de 21 anos de idade. Como são duas as atenuantes, compenso-as com a agravante da reincidência.

Não há causas de aumento ou de diminuição de pena na terceira fase. Por efeito da reincidência, o réu não tem direito ao benefício do §4º do artigo 33 da Lei 11.343/06.

A pena privativa de liberdade a ser cumprida pelo(a) ré(u) fica consolidada em 5 anos de reclusão. Sendo o(a) ré(u) reincidente, fixaria o regime fechado para o início do cumprimento da pena. No entanto, como o réu confessou nas duas oportunidades em que foi ouvido, a demonstrar um bom grau de responsabilidade, tem menos de 21 anos, afirmou em juízo que está trabalhando e ainda salientou que somente traficou porque estava devendo dinheiro ao traficante, entendo por bem abrir exceção à regra para fixar o regime inicial semiaberto. Fixar regime menos gravoso seria um benefício que me parece demasiado para um reincidente, por isso

não entendo ser o caso de adotá-lo.

A pena de multa segue os mesmos parâmetros da pena privativa de liberdade, de tal modo que fica consolidada em 500 dias-multa. Considerando que o valor dessa pena deve seguir a condição econômico-financeira do(a) ré(u) e, no caso em tela, não há dados concretos acerca disso, mantenho-a no menos valor que a lei estabelece.

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva para condenar o(a) ré(u) CARLOS EDUARDO TESSAROTTO GOMES como incurso(a) no artigo 33, "caput", da Lei n. 11.343/06, ao cumprimento de 5 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no valor equivalente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo.

O réu respondeu ao processo em liberdade e não há fundamento novo a determinar a alteração dessa situação no momento, então permito que assim permaneça até o trânsito em julgado da sentença.

Expeça-se certidão à OAB, se o caso.

Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do(a) ré(u) no rol dos culpados e informe-se à Justiça Eleitoral para a suspensão dos direitos políticos.

Nos termos do artigo 63 da lei supracitada, decreto o perdimento do valor apreendido porque o(a) ré(u) não conseguiu comprovar que obteve lícitamente o dinheiro. Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Barueri, 22 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA